

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3402/2535

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
มูลนิธิ สงเคราะห์ เด็ก อนาคต

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 93 เดิม

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอนาคตผู้คัดค้านตั้งมาประมาณ 6 ปีมีทรัพย์สินประมาณ 20 ล้านบาท เคยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการกุศลต่าง ๆ รวมทั้งสร้างอาคารเรียน แต่ผู้คัดค้านทำบัญชีงบดุลเกี่ยวกับทรัพย์สินรายได้ประจำปีเพียงปีเดียวแล้วไม่เคยทำอีกเลย การหารายได้ของผู้คัดค้านที่ให้เจ้าหน้าที่ของผู้คัดค้านไปทำการเรียไ้โดย ขาดดอกเบี้ยและภาพถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียไ้ พ.ศ. 2487 ก็เป็นการหาทรัพย์สินโดยนอกเหนือจากบทบัญญัติข้อ 6 ในหมวด 3 และเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติข้อ 45 ของตราสารของผู้คัดค้าน กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 93(3) เดิม ศาลย่อมมีอำนาจสั่งให้เลิกมูลนิธิผู้คัดค้านได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อปลายปี 2529 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2531 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอนาคตได้จัดให้มีการเรียไ้จากประชาชนทั่วไปโดยวิธีนำดอกไม้และภาพถ่ายกลุ่มคนซึ่งมีนายไ้เก้เตี้ย แซ่หนึ่งผู้จัดการยื่นคู่กับพลตรีจำลอง ศรีเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกไปจำหน่ายพร้อมทั้งจัดทำหนังสือเชิญชวนให้ประชาชน

สิ่งซึ่งดอกไม้และภาพถ่ายดังกล่าวออกเผยแพร่แก่ประชาชนโดย ไม่ได้รับอนุญาต
จากทางราชการอันเป็นการขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนทั้งกระทำการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในตราสารจัดตั้งมูลนิธิและข้อไข
ซึ่งรัฐบาลได้ให้อำนาจไว้ในเรื่องการได้มาซึ่งทรัพย์สินของมูลนิธิ และการเสนอ
รายงานกิจการรายงานการเงินและบัญชีงบดุลรายรับ-รายจ่าย ซึ่งกำหนดให้มูลนิธิ
ต้องเสนอรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยปีละครั้ง แต่ปรากฏว่าตั้งแต่มูลนิธิจัดตั้งขึ้น
มาได้เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงินและบัญชีงบดุลเฉพาะปี 2529 เพียงปี
เดียวจึงขอศาลมีคำสั่งให้เลิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอนาถาแล้วโอนทรัพย์สินทั้งหมด
ของมูลนิธิไปยังมูลนิธิฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ้ง ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามที่ระบุในตราสาร
จัดตั้ง และแต่งตั้งให้นายปกรณ์ สิทธิกรไพศาลเป็นผู้ชำระบัญชี

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า มิได้ดำเนินการขัดต่อกฎหมายความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และมิได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในตราสารจัด
ตั้งมูลนิธิและข้อไขของรัฐบาลซึ่งให้อำนาจไว้ระหว่างปลายปี 2529 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2531 ผู้คัดค้านมิได้จัดให้มีการเรียไ้จากประชาชน ก่อนหน้านั้นผู้คัดค้าน
ได้รับอนุญาตให้ทำการเรียไ้ได้จากกระทรวงมหาดไทยโดยชอบแล้ว ส่วนเรื่องการ
เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงินและบัญชีงบดุลรายรับ-รายจ่ายต่อกระทรวง
มหาดไทยนั้น ตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิไม่มีรายได้หรือรายรับจากทางใด เว้นแต่
ในปี 2528 ถึง 2529 ผู้คัดค้านได้รับอนุญาตให้ทำการเรียไ้เพื่อสร้างโรงเรียนมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กอนาถาที่จังหวัดสมุทรสาครจึงมีรายได้และสร้างโรงเรียนดังกล่าวเกือบ
จะแล้วเสร็จผู้คัดค้านจึงทำรายงานในปี 2529 ต่อกระทรวงมหาดไทย ผู้คัดค้านได้
ทรัพย์สินและเงินมาจากผู้บริจาคด้วยความศรัทธา และแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอัคคี
ภัย ขาดแคลนน้ำและช่วยอุทกภัยภาคใต้ผู้คัดค้านไม่ทราบว่าจะต้องทำรายงานทุกปี
เพราะเข้าใจว่าการจัดทำบัญชีงบดุลต้องทำเมื่อมีรายรับหรือรายได้เท่านั้นเนื่องจากใน

ตราสารจัดตั้งมูลนิธิ ข้อ 17.3 มิได้ระบุให้ส่งรายงานทุกปี ผู้คัดค้านไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในตราสารจัดตั้ง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เลิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอนาถา ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิให้แก่มูลนิธิฮั่วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ้ง (ปอเต็กตึ้ง) และให้ตั้งให้นายปกรณ์ สิทธิกรไพศาลเป็นผู้ชำระบัญชี ผู้คัดค้านอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านนำสืบรับกันไม่ได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นว่า ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี 2526 ชื่อมูลนิธิสงเคราะห์นักเรียนอนาถามีนายไก่อเตี้ย แซ่ฉิ่ง เป็นผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 154/8 ถนนเจริญนคร แขวงบวรคดี เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์เด็กนักเรียนยากจน บำเพ็ญทานการศาสนา ร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนซึ่งได้รับภัยพิบัติ ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นโดยไม่เกี่ยวกับการเมืองตามเอกสารหมาย ร.3 ร.4 ร.6 และ ร.ค.13ต่อมาวันที่ 21 เมษายน 2530 ผู้คัดค้านได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอนาถาตามเอกสารหมาย ร.5 ต่อมาระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2528 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2529 ผู้คัดค้านได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้ทำการเรียไรได้มีกำหนด 1 ปี ตามเอกสารหมาย ร.8 และ ร.ค.2 ในระหว่างปี 2530-2531 ผู้คัดค้านได้จัดให้มีการเรียไรโดยขายภาพถ่ายนายไก่อเตี้ยและพลตรีจำลอง ศรีเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนคู่กันภาพละ 10 บาท ตามภาพถ่ายหมาย ร.27 และขายดอกไม้ดอกละ 10 บาท ตามหนังสือเชิญชวนเอกสารหมาย ร.28 ให้ประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด มีกำไรเดือนละ 200,000 บาทเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมูลนิธิของสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครทราบเหตุการณ์เรียไรโดยไม่รับอนุญาตจึงมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านระงับการเรียไรตามเอกสารหมาย

ร.9นายไก่อเตี้ย ให้ถ้อยคำว่าได้รับหนังสือเอกสารหมาย ร.9 แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2530 และว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้เรียไรของผู้คัดค้านหยุดขายตั้งแต่วันนั้นแล้ว หากฝ่าฝืนก็ยอมให้สำนักงานเขตธนบุรีขอให้ศาลสั่งเลิกกิจการของผู้คัดค้านได้ตาม เอกสารหมาย ร.18 ต่อมาผู้ร้องเรียนว่าผู้คัดค้านเรียไรขายดอกไม้ที่จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตธนบุรีสอบปากคำนายไก่อเตี้ยรับว่าจัดทำภาพโปสการ์ด จำหน่ายแก่ประชาชนภาพละ 10 บาท โดยเข้าใจว่าถูกห้ามขายเฉพาะดอกไม้ และรับว่าจะไม่ขายภาพโปสการ์ดอีกต่อไปหากฝ่าฝืนให้ร้องต่อศาลสั่งเลิกมูลนิธิได้ปรากฏ ตามเอกสารหมาย ร.19 ต่อมาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531 เจ้าพนักงานตำรวจจับกุม เจ้าหน้าที่ของผู้คัดค้านจำนวน 6 คนขณะทำการเรียไรโดยไม่ได้รับอนุญาตที่หมู่บ้าน เศรษฐกิจเขตภาษีเจริญ ข้อหาทำการเรียไรโดยไม่ได้รับอนุญาตทำการเปรียบเทียบ ปรับคนละ 100 บาท ตามเอกสารหมาย ร.26 ตั้งแต่ผู้คัดค้านดำเนินการจัดตั้งมา ผู้คัดค้านได้ยื่นรายงานบัญชีทรัพย์สินรับจ่ายต่อกระทรวงมหาดไทยเฉพาะปี 2529 เพียงปีเดียวในระหว่างผู้คัดค้านดำเนินการอยู่นั้น เมื่อเรียไรได้เงินมาก็นำไปซื้อ รถยนต์จำนวน 11 คันปรากฏตามคู่มือหนังสือจดทะเบียนเอกสารหมาย ร.ค.16- ร.ค.26 และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2527นางสาววิไลลักษณ์ รัตนศรีเวคิน ได้ยกที่ดิน โฉนดเลขที่ 9602อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 7 ไร่เศษให้ผู้ คัดค้านปรากฏตามโฉนดที่ดินเอกสารหมาย ร.ค.5และการจดทะเบียนการยกให้ เอกสารหมาย ร.ค.29 ผู้คัดค้านได้สร้างตึก อาคารโรงเรียน 5 ชั้นขึ้น 1 หลังบนที่ดิน โฉนดเอกสารหมาย ร.ค.5 แต่ยังไม่แล้วเสร็จปรากฏตามภาพถ่ายหมาย ร.ค.7- ร.ค.11 ผู้คัดค้านมีเงินฝากในนามนายไก่อเตี้ยที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบุคคลโล จำนวน 2,000,000 บาท นอกจากนี้ผู้คัดค้านเคยบำรุงโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทยา และบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย มีปัญหาต้องวินิจฉัยขั้นนี้ตามฎีกาของผู้ คัดค้านว่า การกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวกรณีต้องด้วยมาตรา 93 แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม ศาลจึงต้องมีคำสั่งยกเลิกมูลนิธิผู้คัดค้านหรือไม่

พิจารณาแล้ว เห็นว่า มาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม ซึ่งใช้ขณะเกิดเหตุคดีนี้บัญญัติว่า "เมื่อพนักงานอัยการหรือผู้ใดคนหนึ่งซึ่งมีส่วนได้เสีย ยื่นคำร้องต่อศาลศาลจะมีคำสั่งให้เลิกมูลนิธินั้นเสีย และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคน หนึ่งหรือหลายคน ในกรณีที่กำลังต่อไปนี้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้คือ

(1) ถ้ามูลนิธินั้นได้ตั้งขึ้นขัดต่อบทบัญญัติในส่วนนี้หรือว่ามูลนิธินั้นทำการขัด ต่อกฎหมายก็ดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ด้วย เหมือนกัน

(2) ฯลฯ

(3) ถ้ามูลนิธิทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในตราสารตั้งมูลนิธินั้นเองหรือฝ่าฝืนข้อไข ซึ่งรัฐบาลได้ให้อำนาจไว้

อนึ่ง ศาลจะสั่งถอดถอนผู้จัดการทั้งหลายและแต่งตั้งผู้จัดการขึ้นใหม่คนหนึ่ง หรือหลายคนแทนสั่งเลิกมูลนิธิก็ได้"

นอกจากนี้ตราสารของมูลนิธิผู้คัดค้านเอกสารหมาย ร.3 หมวด 3 ว่าด้วยทุน ทรัพย์ ทรัพย์สินและการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ข้อ 6 บัญญัติตราไว้ว่า "มูลนิธิอาจได้มา ซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

6.1 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมีได้มี เงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด

6.2 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้

6.3 ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ"

อีกประการหนึ่งข้อ 45 แห่งตราสารเอกสารหมาย ร.3 ดังกล่าวบัญญัติไว้ว่า "มูลนิธิจะต้องไม่กระทำการค้ากำไร และจะต้องไม่ดำเนินการนอกเหนือไปจาก ตราสารที่กำหนดไว้" ดังนั้นการที่ผู้คัดค้านให้เจ้าหน้าที่ของผู้คัดค้านไปทำการเรียไร โดยขายดอกไม้และภาพถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างปี 2530-2531จนกระทั่งถูก เจ้าหน้าที่ของเขตนบุรี กรุงเทพมหานครต้องตักเตือนห้ามไม่ให้ดำเนินการขาย ดอกไม้ ภาพถ่าย และภาพโปสการ์ดอีกและนายไก่อเตียยอมรับว่าจะไม่ทำการเรียไร ขายดอกไม้ ภาพถ่ายและภาพโปสการ์ดดังกล่าวอีกโดยยอมรับถึงสองครั้งสองคราว ปรากฏตามเอกสารหมาย ร.18 และ ร.19 แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531 เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จับกุมพนักงานชาย 2 คนและหญิง 4 คน รวม 6 คน ของผู้คัดค้านซึ่งทำการเรียไรที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครอีก ในข้อหาทำการเรียไรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรียไร พ.ศ. 2487 ปรับคนละ 100 บาท ปรากฏตาม เอกสารหมาย ร.26 ได้ความดังนี้เห็นว่า ถึงแม้จะฟังได้ว่าผู้คัดค้านตั้งมาประมาณ 6 ปี มีทรัพย์สินจำนวนประมาณ 20 ล้านบาท และเคยบริจาคแก่ผู้ประสบภัยกับเคย บริจาคแก่การกุศลต่าง ๆ รวมทั้งสร้างอาคารเรียนตามที่ผู้คัดค้านฎีกาก็ตามแต่เมื่อผู้ คัดค้านไม่เคยทำบุญซึ่งบดลเกี่ยวกับทรัพย์สินรายได้ของผู้คัดค้านประจำปีโดยทำ เพียงปีเดียวโดยที่ผู้คัดค้านฎีกาอ้างว่าดำเนินการมาโดยสุจริตตลอดมา การที่จะให้ เชื่อถือตามที่อ้างจะต้องมีหลักฐานและพฤติการณ์ประกอบ แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไร บัญชีซึ่งบดลเกี่ยวกับทรัพย์สินรายได้ประจำปีของผู้คัดค้านเป็นวิธีการหนึ่งหรือ มาตรการหนึ่งที่จะตรวจสอบถึงการดำเนินการและรายได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกฎหมายและตามตราสารในการตั้งมูลนิธิหรือไม่ แต่ผู้คัดค้านก็มีได้กระทำดั่งนั้น ระหว่างผู้คัดค้านดำเนินการอยู่นั้น หากเจ้าหน้าที่ของผู้คัดค้านหรือผู้คัดค้านรับเงิน บริจาคหรือเรียไรได้เงินมาจำนวน 50 ล้านบาท แต่ใช้จ่ายนอกวัตถุประสงค์ของผู้ คัดค้านเสีย 30 ล้านบาท เช่นนี้จะตรวจสอบและรู้ได้อย่างไร การกระทำและ

พฤติการณ์การหารายได้ดังกล่าวแล้วของผู้คัดค้าน กรณีเป็นการหาทรัพย์สินโดยนอกเหนือจากบทบัญญัติข้อ 6 ในหมวด 3 และเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในตราสารของบทบัญญัติข้อ 45 ของตราสารของผู้คัดค้านเอกสารหมายเลข ร.3 จึงต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 93(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมศาลย่อมมีอำนาจสั่งให้เลิกมูลนิธิผู้คัดค้านเสียได้ส่วนที่ผู้คัดค้านฎีกาว่าศาลควรมีคำสั่งถอดถอนผู้จัดการคนเดิมแล้วตั้งผู้จัดการคนใหม่คนเดียวหรือหลายคนแทนการยกเลิกมูลนิธิผู้คัดค้านเห็นว่าปัญหาข้อนี้ผู้คัดค้านมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เป็นข้อฎีกาที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกา "ไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(เพี้ยน พุทธสุตตาทา-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ